من الحدود ، إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه ؛ لقوله ﷺ لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت : (أتشفع في حد من حدود الله ؟!)[1] وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود .

٢- **هبة المسروق للسارق** : يجوز هبة الشيء المسروق للسارق ، وعفو المسروق منه عنه ، قبل رفع الأمر للحاكم . أما إذا وصل إليه فلا ؛ لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه ، فلما رفع الأمر إلى النبي ﷺ وأمر بقطعه ، قال صفوان : (إني أعفو وأتجاوز) . وفي رواية : (قال : يا رسول الله هو له) . فقال رسول الله ﷺ : (هلاَّ قبل أن تأتيني به)[2] .

المسألة الرابعة : كيفية القطع وموضعه :

إذا توافرت الشروط السابق ذكرها ، ووجب القطع ، قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف . وبعد القطع تحسم يد السارق بكيِّها بالنار ، أو غمسها في زيت مغليّ ، أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم ، وتجعل الجرح يندمل ، حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك .

فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية ، قُطعت رجله اليسرى .

---

(١) رواه البخاري برقم (٣٤٧٥) ، ومسلم برقم (١٦٨٨) .

(٢) أخرجه النسائي (٢/٢٥٥) ، وأحمد (٦/٤٦٦) ، وهو صحيح ، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٣١٧) .